

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2809/2538

นางมาลี ทองสงค์

โจทก์

นางบุญนong มณีวรรณ

จำเลย

นางบุญนong มณีวรรณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยทุกข้อ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามคำฟ้องให้โจทก์ตามพินัยกรรม หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(ถ้อยคำสำนวน อันดับ 4) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 1)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท จำเลยฎีกาในดุลพินิจการรับฟัง พยานหลักฐาน ของศาลเพื่อแสดงว่านางสาวปิมมณีวรรณ เจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรม เอกสารหมาย จ.1 แต่เป็นพินัยกรรมปลอม เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท จำเลยฎีกาในดุลพินิจการรับฟัง พยานหลักฐาน ของศาลเพื่อแสดงว่านางสาวปิ่นมณีวรรณ เจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรม เอกสารหมายเลข จ.1 แต่เป็นพินัยกรรมปลอม เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชัยนาท พันดาวงศ์-มหินทร์ สุรดิษฐ์กูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>